

1000408-11.2021.8.26.0075

Classe: Execução de Pena de Multa

Assunto: Pena de Multa

Magistrado: DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES

Comarca: Bertioga

Foro: Foro de Bertioga

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... as hipóteses de multas por crimes de tráfico de drogas, crimes praticados contra a Administração Pública nos quais o sentenciado obteve vantagem indevida e crimes com relevante interesse institucional do Ministério Público.

Decido.

No caso em tela, vale ressaltar, há ausência de justa causa, pois não há custo-benefício decorrente da execução, sendo que a pena de multa aplicada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bertioga

Foro de Bertioga - 1ª Vara

Av. Anchieta, 162 / 192, Bertioga-SP - cep 11250-039

1000408-11.2021.8.26.0075 - lauda

C O N C L U S ã O

Aos 26/10/2022], faço estes autos conclusos a(ao) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Judicial do Foro de Bertioga, Dr. DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES. Eu, , Ricardo Luiz Starck Malghosian, Escrevente Técnico Judiciário, subscrevi.
SENTENÇA

Processo nº:

1000408-11.2021.8.26.0075

Classe – Assunto:

Execução de Pena de Multa -

Autor:

Ministério Público do Estado de São Paulo

Executado:

Francisco Gonçalves do Nascimento

Vistos.

Trata-se de manifestação do representante do Ministério Público pleiteando a dispensa de pagamento da pena de multa imposta.

Conforme entendimento contido em tese firmada no Tema Repetitivo 931 do Col. STJ, na hipótese de sentenciado hipossuficiente economicamente a pena de multa aplicada concomitantemente com a pena corporal pode ser declarada extinta mesmo sem comprovação de seu pagamento.

Ademais, o Ministério Público, detento da legitimidade ativa para propor a execução da pena de multa editou a Resolução nº 1.511/2022 – PGJ-CGMP, de 05/08/2022, que alterando a Resolução nº 1.229/2020 – PGJ-CGMP, de 24/09/2020, estabeleceu regras gerais sobre o tema, tornando facultativo o ajuizamento de ação de execução de multa penal em face de sentenciado hipossuficiente, ressalvadas as hipóteses de multas por crimes de tráfico de drogas, crimes praticados contra a Administração Pública nos quais o sentenciado obteve vantagem indevida e crimes com relevante interesse institucional do Ministério Público.

Decido.

No caso em tela, vale ressaltar, há ausência de justa causa, pois não há custo-benefício decorrente da execução, sendo que a pena de multa aplicada ao sentenciado é de valor irrisório, tornando o trabalho estatal para cobra-la mais dispendioso, resultando em custos maiores aos cofres públicos para ser iniciada, impulsionada e concluída do que o próprio valor da dívida.

Destarte, pelo valor irrisório da multa, não há sentido a execução penal, já que não cobre os gastos do Estado no próprio procedimento de execução.

Assim, a fim de não se continuar movimentando desnecessariamente a máquina judiciária, a melhor solução é o reconhecimento da falta de manifesto interesse de agir na execução da multa penal, sendo desnecessário, inútil e inadequado o prosseguimento da execução.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PENA DE MULTA imposta ao executado Francisco Gonçalves do Nascimento, com fundamento no art. 107, caput, do Código Penal e Artigo 66, inciso II, da Lei nº 7.210/84.

Após o trânsito em julgado, comunique-se à vara de execuções criminais e o Juízo de conhecimento, servindo a presente sentença como ofício, e arquivem com as cautelas de praxe.

Oficie-se ao IIRGD e ao TRE acerca da extinção da multa.

Ciência ao Ministério Público.

P.I.C.

Bertioga, 26 de outubro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a) DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA